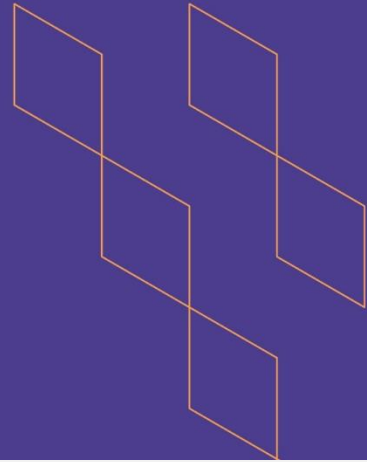




T-١٠٤

٢٠٢٢

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: قانون الإفلاس
رمز المقرر: ٢٠٠٣٨١٣-٢
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: ١-١١-١٤٤٣هـ



الصفحة	المحتوى
٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٣	١. الوصف العام للمقرر
٣	٢. الهدف الرئيس للمقرر
٣	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٤	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	هـ. مصادر التعلم والمرافق
٥	١. قائمة المراجع ومصادر التعلم
٥	٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة
٥	و. تقويم جودة المقرر
٥	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
١. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
٢. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√		متطلب مسار	
ب. إجباري		√		اختياري					
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السنة الأولى/ المستوى الثاني				

٤. الوصف العام للمقرر

يتضمن المقرر دراسة أحكام نظام الإفلاس بمعرفة المفاهيم الأساسية لقواعد الإفلاس، بالوقوف على الأحكام الخاصة التي وضعها المنظم والتي تدرج في شروطها وشدة الأحكام بما يتناسب وحجم المشروع والحالة المالية للمدين المتوقع عن الوفاء بديونه، حيث تشمل الدراسة الإجراءات التنظيمية للتسوية الوقائية من خلال الإلمام بالمفاهيم الأساسية والشروط والأحكام لكيفية إجراء التسوية الوقائية والتسوية الوقائية لصغار المدينين، معرفة صلاحيات المحكمة عند النظر، وإعداد تقرير إنهاء العقود وتقرير ترجيح موافقة أغلبية الدائنين للمقترح، ومن ثم الانتقال إلى دراسة إجراء إعادة التنظيم المالي وشروطه وأحكامه وإدارته، وإبراز أوجه اختلاف إجراء إعادة التنظيم المالي عن إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وبحدود اختصاص الأمين ودوره في الإجراء، ومن ثم الانتقال بالدراسة إلى التصفية التي تنطبق على المدين الذي تضطرب أحواله المالية وتنتهي أوضاعه الاقتصادية وتوصله إلى حالة ميؤوس منها، ولا مفر له سواء التصفية للحفاظ على حقوق الدائنين، والإجراء الأخير هو التصفية الإدارية .

٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

٧. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر إلى تحقيق الآتي:

- الإلمام بالمصطلحات الواردة، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الإفلاس والتمييز بين الإجراءات لكل وضع للمدين والمشروع وموقف الدائنين.
- التعريف بالآليات القضائية التي يتم التدخل بها لتصحيح مسار المشروع ودعم الثقة فيه.
- معرفة الأحكام الخاصة بتوقف المنشآت والتجار عن الوفاء وتطبيقات أحكام الإفلاس والمشروعات المتعثرة.
- اكتساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات والسلوكيات الأساسية التي تمكنهم من العمل في مجال تطبيق نظام الإفلاس.
- تحديد المشاكل القانونية للمشاريع والمدينين وإيجاد الاجراء المناسب له وتطبيقه في ضوء نظام الإفلاس.
- تضمن العمل على قضايا الإفلاس والنظر في المطالبات المختلفة والعقود للنظر في سبل التعامل معها أو إنهائها أو طلب إنهائها.

١. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	٣٠ (٢٠ × ١٥ أسبوع)	١٠٠ %
٢	التعليم الإلكتروني	--	--
3	التعليم المدمج التعليم الاعتيادي • التعليم الاعتيادي	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	● التعليم الإلكتروني		
٤	التعليم عن بعد	-	-

٢. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠ (٢ × ١٥ أسبوع)	١٠٠%
٢	معمل أو إستوديو	--	--
٣	ميداني	--	--
٤	دروس إضافية	--	--
٥	أخرى	--	---
	الإجمالي	٣٠	١٠٠%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يفهم الطالب المصطلحات القانونية الواردة في النظام ومبادئه وأشخاصه	١٤	● المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	● الاختبارات التحريري تقييم الواجبات
1.2	التعريف بالآليات القضائية المتبعة التي يتم التدخل بها لتصحيح مسار المشروع ودعم الثقة فيه (للتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية)	٢٤	● تكوين مجموعات عمل، الحوار، المناقشة الجماعية	● الاختبار التحريري تقييم التكاليف والواجبات
...	معرفة كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالإفلاس وإيجاد الحلول لها بشكل عملي.	٣٤	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية، والتطبيق العملي	● الاختبار التحريري تقييم التكاليف
١.٤	شرح دور قواعد وإجراءات الإفلاس في جذب الاستثمار	٤٤	● محاضرة تقليدية ● عصف ذهني	● مشاركة صفية نقاش

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	ورؤوس الأموال الأجنبية في المملكة العربية السعودية			
2.0	المهارات			
2.1	المام الطالب بنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية	م ^١	- محاضرة - تقليدية - حوار ومناقشة - تطبيق عملي	- اختبارات - تحريرية - تكاليف - اعمال - صفية
2.2	تحليل النصوص القانونية والسوابق والأحكام القضائية المرتبطة بآلية التفليسة والقواعد المتبعة لإجرائاتها وانهاؤها	م ^٢	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض - وتحليل - قضايا
٢.٣	اكتساب المعارف والمهارات الأساسية المعارف والمهارات والسلوكيات الأساسية التي تمكن الطلاب والطالبات من العمل في مجال تطبيق نظام الإفلاس.	م ^١ ، م ^٣	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض - وتحليل - قضايا
٢.٤	أعداد المذكرات والتقارير المرتبطة بتدرج إجراءات الإفلاس المناسبة	م ^٤	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض - وتحليل - قضايا
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	التواصل الفعال مع الأخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	ق ^٢	حل المسائل والقضايا	تكاليف تطبيقية
3.2	أن يتحلى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.	ق ^١	حل مسائل	أعمال فصلية ترتبط بممارسة المهنة

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريبية المتوقعة
١	مقدمة عامة: تطور واهداف نظام الإفلاس وتدرجه والإطار التنظيمي لإجراءاته (نطاق التطبيق – لجنة الإفلاس – سجل الإفلاس)	٢
٢	اشخاص التفليسة وشروط شهر الإفلاس	٢
٣	اجراء التسوية الوقائية: طلب الافتتاح وصلاحيات المحكمة وآثاره والتصويت عليه والانتهاء.	٢
٤	(تطبيقات قضائية)	٢
٥	إجراء التسوية الوقائية لصغار الدينين: طلب الافتتاح وصلاحيات المحكمة وآثاره والانتهاء.	٢
٦	(تطبيقات قضائية)	٢
٧	الاختبار النصفى إعادة التنظيم المالي: تقديم طلب الافتتاح وآثاره وانتهائه	ساعة واحدة ١
٨	(تطبيقات قضائية)	٢
٩	إعادة التنظيم لصغار المدينين: تقديم طلب الافتتاح وآثاره وانتهائه (تطبيقات قضائية)	٢
١٠	التصفية تقديم طلب الافتتاح وآثاره وانتهائه وأولوية الديون عند توزيع حصيلة التصفية (تطبيقات قضائية)	٢
١١	بقية التصفية والتصفية لصغار المدينين: تقديم طلب الافتتاح وآثاره وانتهائه وأولوية الديون عند توزيع حصيلة التصفية (تطبيقات قضائية)	٢
١٢	التمويل والمقاصة خلال إجراءات الإفلاس	٢
١٣	الاعتراف والتعاون في حالات الإفلاس العابرة للحدود (تطبيقات قضائية)	٢
١٤	جرائم الإفلاس والتعاملات القابلة للإلغاء والاعتراض على الأحكام والقرارات وافلاس المدين المتوفي (تطبيقات قضائية)	٢
١٥	(تطبيقات قضائية)	٢
١٦	الاختبار النهائي	
المجموع		٣٠

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	١٠%
٢	الاختبار الدوري	السابع	٣٠%
٣	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	٦٠%

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

الأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس، د. عبد الرحمن السيد قرمان، دار الاجادة، ٢٠٢٤	المرجع الرئيس للمقرر
-إجراءات الإفلاس في النظام السعودي، د. طارق فهمي الغنام، الرياض، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، ٢٠٢١م - نظام الإفلاس السعودي دراسة تحليلية مقارنة بأنظمة الإفلاس في الولايات المتحدة وانجلترا والاتحاد الاوربي، المستشار عبد الرحيم خلف الله محمد علي، مكتبة القانون والاقتصاد، ٢٠٢٣م. -د/سميحة القليوبي الأوراق التجارية، دار النهضة العربية ٢٠١٦	المراجع المساندة
• موقع وزارة التجارة والاستثمار https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx مركز الدراسات القضائية التخصصي السعودي: http://www.cojss.com شبكة المحامين العرب http://www.mohamoon.net/ المعاهدات الدولية http://www.alltreaties.com/ الأفوكاتو – بيت الخبرة القانونية http://www.avokato.com/home/Default.aspx المكتبة القانونية http://www.law-book.net/default.asp	المصادر الإلكترونية
• نظام المحكمة التجارية السعودي • نظام الأوراق التجارية السعودي • نظام الإفلاس • نظام إجراءات التنفيذ القضائي	أخرى

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر	العناصر
القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب	المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)
جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات	التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)

العناصر	متطلبات المقرر
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	- رئيس القسم - أعضاء هيئة التدريس - الطلاب والطالبات	*استبيان تقييم المقرر الإلكتروني *تمثيل الطلاب في شكل لجان الجودة بالقسم. *لقاء ذوي مع الطلاب والطالبات وإبداء ملاحظاتهم. *البريد الإلكتروني لأساتذة المقرر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	- مراجعة النظير للتدريس - مراجعة النظير لمادة المقرر - ملاحظة أعضاء هيئة التدريس من قبل طرف ثالث - تقييم الطلاب
مصادر التعلم	*الطلاب *أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	- مراجعة تقرير المقرر وتضمنين مقترحات الطلاب والطالبات ومراجعة النظير - مراجعة التقارير السابقة للاستفادة من الخطط التحسينية. - مراجعة عينة من اختبارات الطلاب والطالبات. - مراجعة أنواع التكاليف والأعمال الفصلية
أخرى	الطلاب	غير مباشر

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	١٤
تاريخ الجلسة	١-١١-١٤٤٣هـ

قسم الأنظمة
Law Department

